

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 9 ramadan 1421 – 5 décembre 2000

143^{ème} année

N° 97

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2000-2820 du 27 novembre 2000**, portant modification du décret n° 89-1668 du 6 novembre 1989, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration..... **3027**
- Arrêté du Premier ministre du 29 novembre 2000, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation de gestionnaires conseillers de documents et d'archives à l'institut supérieur de documentation de Tunis..... **3028**
- Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2000, portant ouverture de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration..... **3028**
- Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2000, portant ouverture de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration..... **3029**
- Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2000, portant ouverture de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe..... **3029**

Ministère de l'Intérieur

- Décret n° 2000-2821 du 27 novembre 2000**, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis d'un immeuble nécessaire à l'aménagement de place Sidi Fath Allah..... **3029**

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un directeur 3030

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 2000-2823 du 27 novembre 2000, fixant la rémunération des enseignements et des travaux de recherche ou des travaux exceptionnels effectués par les différentes catégories d'agents dans le cadre de l'organisation des cycles de formation continue et de recyclage à l'institut national du travail et des études sociales 3030

Ministère de la Justice

Arrêtés du ministre de la justice du 28 novembre 2000, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire..... 3032

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2000-2824 du 27 novembre 2000, approuvant la modification et le complément apportés à l'annexe fixant les salaires et les indemnités joint au statut particulier du personnel de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux approuvé par le décret n° 99-2435 du 1er novembre 1999..... 3032

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2000-2825 du 27 novembre 2000, relatif à l'organisation des circonscriptions sanitaires..... 3033

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 28 novembre 2000, portant ouverture d'un concours de résidanat en pharmacie..... 3036

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 2000-2826 du 27 novembre 2000, portant changement d'appellation d'universités..... 3036

Ministère des Communications

Décret n° 2000-2827 du 27 novembre 2000, portant création du centre d'information, de formation, de documentation et d'étude en technologies des communications et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement..... 3037

Ministère des Finances

Décret n° 2000-2828 du 27 novembre 2000, portant octroi du régime fiscal privilégié au titre de l'importation des minerais de fer non agglomérés..... 3040

Décret n° 2000-2829 du 27 novembre 2000, portant octroi d'avantages supplémentaires prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements au profit de la société "Montazeh Soukra"..... 3040

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 28 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques..... 3043

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 28 novembre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques..... 3047

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Décret n° 2000-2831 du 27 novembre 2000, fixant l'organigramme de l'agence foncière d'habitation..... 3047

Décret n° 2000-2830 du 27 novembre 2000, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence foncière d'habitation..... 3048

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2000-2820 du 27 novembre 2000, portant modification du décret n° 89-1668 du 6 novembre 1989, portant création à l'école nationale d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réorganisation de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 89-1668 du 6 novembre 1989, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-1716 du 16 août 1993,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 89-1668 du 6 novembre 1989, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau) - Les candidats au concours d'entrée au cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés

à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières doivent remplir les conditions générales de recrutement dans la fonction publique prévues par la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983.

Les candidats doivent être âgés de trente (30) ans au plus au premier janvier de l'année d'ouverture du concours.

Toutefois, pour les candidats ayant exercé dans les administrations, dans les collectivités locales et dans les établissements publics à caractère administratif ou les établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi que pour les candidats inscrits dans un bureau d'emploi, l'âge maximum est calculé conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

L'âge maximum ne doit pas dépasser quarante (40) ans au premier janvier de l'année d'ouverture du concours pour les candidats ayant exercé dans les administrations centrales, dans les collectivités locales et dans les établissements publics à caractère administratif, ou dans les établissements publics à caractère industriel et commercial en qualité d'agent titulaire, temporaire ou contractuel.

Art. 3. (nouveau) - Les élèves du cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires de la maîtrise au moins ou d'un diplôme équivalent.

Le concours susvisés est ouvert par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- Le nombre d'emplois mis en concours,

- La date de clôture de la liste d'inscriptions.

- La date de déroulement des épreuves d'admissibilité.

- Le lieu et l'adresse où les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par la voie postale.

Art. 4. (nouveau) - Les modalités d'organisation du concours d'accès au cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du Premier ministre du 29 novembre 2000, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation de gestionnaires conseillers de documents et d'archives à l'institut supérieur de documentation de Tunis.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives,

Vu le décret n° 2000-909 du 2 mai 2000, portant création à l'institut supérieur de documentation de Tunis d'un cycle de formation de gestionnaires conseillers de documents et d'archives appelés à exercer auprès des services de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 9 novembre 2000, fixant le règlement et le programme du concours d'entrée au cycle de formation de gestionnaires conseillers de documents et d'archives à l'institut supérieur de documentation de Tunis, appelés à exercer auprès des services de gestion de documents et d'archives de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 9 novembre 2000, fixant le régime des études et des examens relatifs au cycle de formation de gestionnaires conseillers de documents et d'archives à l'institut supérieur de documentation de Tunis, appelés à exercer auprès des services de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au Premier ministère le 16 janvier 2001 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation de gestionnaires conseillers de documents et d'archives à l'institut supérieur de documentation de Tunis, appelés à exercer auprès des services de gestion de documents et d'archives de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif.

Art. 2. - Le nombre de places mises en concours est fixé à vingt trois (23) réparties en ce qui concerne les spécialités des maîtrises ou des diplômes équivalents comme suit :

N°	Spécialités	Nombre de places
1	- Géographie	2
2	- Droit	7
3	- Droit (administration et finances publiques)	2
4	- Droit : sciences politiques	1

5	- Droit (filère judiciaire)	2
6	- Finances	1
7	- Sciences économiques	2
8	- Sciences naturelles	1
9	- Sciences de gestion	2
10	- Psychologie	1
11	- Histoire	1
12	- Animation de jeunesse et de culture	1
Total		23

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscriptions des candidatures est fixée au 23 décembre 2000.

Tunis, le 29 novembre 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2000, portant ouverture de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration

Le Premier ministre,

Sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 janvier 1986, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et à la technologie, le 30 janvier 2001 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (01).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 décembre 2000.

Tunis, le 28 novembre 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2000, portant ouverture de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration

Le Premier ministre,

Sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 janvier 1986, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et à la technologie, le 30 janvier 2001 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (03).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 décembre 2000.

Tunis, le 28 novembre 2000.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2000, portant ouverture de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe.

Le Premier ministre,

Sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 19 décembre 1985, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et à la technologie, le 30 janvier 2001 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (02).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 décembre 2000.

Tunis, le 28 novembre 2000.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2000-2821 du 27 novembre 2000, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis d'un immeuble nécessaire à l'aménagement de place Sidi Fath Allah.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique notamment son article 11,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret du 30 août 1885, portant création de la commune de Tunis,

Vu la délibération du conseil municipal de Tunis dans sa séance du 7 octobre 1999,

Vu l'avis des ministres de l'équipement et de l'habitat et des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Décrète :

Article premier. - Est exproprié, pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis un immeuble nécessaire à l'aménagement de la place Sidi Fath Allah indiqué sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après comme suit :

N° d'ordre	N° de l'immeuble sur le plan	N° du titre foncier	Situation de l'immeuble	Nature de l'immeuble	Superficie totale	La superficie expropriée	Nom des propriétaires ou des présumés tels :
1	1	57849 Tunis	Sidi Fath Allah la route de Tunis - Mornag	Une parcelle de terrain	246 m2	246 m2	1 - Abdelaziz Ben Mohamed Ben Ibrahim Ouinifi 2 - Abderrahman Ben Ennacer Ben Ali Salem Echtioui

Art. 2. – Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 3. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever le dit immeuble.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2000-2822 du 27 novembre 2000.

Monsieur Jamel Chrigui, conseiller des services publics, est nommé directeur de la direction de l'administration centrale au ministère de la défense nationale.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2000-2823 du 27 novembre 2000, fixant la rémunération des enseignements et des travaux de recherche ou des travaux exceptionnels effectués par les différentes catégories d'agents dans le cadre de l'organisation des cycles de formation continue et de recyclage à l'institut national du travail et des études sociales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le

capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,

Vu le décret n° 87-338 du 6 mars 1987, fixant les dispositions des travaux occasionnels pouvant être exercés par les retraités dans le secteur public,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires ou ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 janvier 1995,

Vu le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les attributions et l'organisation administrative et financière de l'institut national du travail et des études sociales,

Vu le décret n° 93-2096 du 11 octobre 1993, portant organisation des études à l'institut national du travail et des études sociales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Le directeur de l'institut national du travail et des études sociales désigne par décision les agents chargés de donner des enseignements aux cycles de formation continue et de recyclage.

Le directeur de l'institut national du travail et des études sociales peut charger par contrats, des personnes non régies par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisées, en vue d'effectuer des enseignements aux cycles de formation et de recyclage.

Ces personnes sont rangées, compte tenu de leurs diplômes scientifiques à l'un des grades cités à l'article deux du présent décret.

Art. 2. - La rémunération des enseignements effectués par les différentes catégories d'agents dans le cadre de l'organisation des cycles de formation continue et de recyclage à l'institut national du travail et des études sociales est fixée selon les indications du tableau ci-après :

Grades	Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation continue ou de recyclage			
	A1	A2	A3	B et C
* Professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférence, * Administrateur général ou administrateur en chef et grades équivalents.	15,000 D l'heure	13,000 D l'heure	11,000 D l'heure	9,000 D l'heure
* Maître assistant, assistant de l'enseignement supérieur, * Administrateur conseiller et grades équivalents.	12,000 D l'heure	11,000 D l'heure	9,000 D l'heure	7,000 D l'heure
* Professeur de l'enseignement secondaire, administrateur et grades équivalents.	7,500 D l'heure	7,000 D l'heure	6,500 D l'heure	5,500 D l'heure

Art. 3. - Le directeur de l'institut national du travail et des études sociales désigne par décision les agents chargés d'effectuer des travaux exceptionnels dans le cadre de l'organisation des cycles de formation continue.

Art. 4. - La rémunération des travaux exceptionnels effectués par les différentes catégories d'agents dans le cadre de l'organisation des cycles de formation continue à l'institut national du travail et des études sociales est fixée selon les indications du tableau ci-après :

Désignation des travaux	Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation continue			
	A1	A2	A3	B et C
Correction des examens	1,300 D la copie	1,100 D la copie	0,900 D la copie	0,800 D la copie
* Participation aux jurys des épreuves orales, * Participation aux délibérations des jurys d'examens et concours. * Participation aux soutenances des rapports de stages, des mémoires de recherches ou autres documents similaires.	6,000 D l'heure	5,000 D l'heure	4,000 D l'heure	3,000 D l'heure
* Participation aux travaux de dépouillement des dossiers de candidature aux examens et concours. * Participation à la surveillance des épreuves écrites et orales des examens et concours	1,000 D l'heure	0,900 D l'heure	0,800 D l'heure	0,700 D l'heure
* Encadrement de mémoire de recherche.	60D,000 le mémoire			
* Correction des rapports de stage ou de mémoires de recherches.	- L'équivalent d'une heure d'enseignement jusqu'à la limite de 20 pages. - L'équivalent de 2 heures d'enseignement jusqu'à la limite de 40 pages. - L'équivalent de 3 heures d'enseignement jusqu'à la limite de 60 pages. - L'équivalent de 4 heures d'enseignement pour plus de 60 pages.			

Art. 5. - Le directeur de l'institut national du travail et des études sociales peut charger par voie contractuelle, des enseignants chercheurs relevant des universités ou des fonctionnaires spécialisés, de la réalisation des travaux de recherches et d'études dans le cadre de l'organisation des cycles de formation continue.

Art. 6. - Le contrat cité à l'article cinq du présent décret fixera la durée de réalisation des travaux de recherches et d'études, la rémunération y afférente, déterminée sur la base

de la page dactylographiée de 25 à 30 lignes, conformément aux taux fixés au tableau ci-après :

Nature des recherches et études	Taux
* Rédaction de livres et d'études analytiques	8 dinars par page
* Traduction ou résumé de livres, d'œuvres, ou d'études publiés,	6 dinars par page

Nature des recherches et études	Taux
* Mise à jour des travaux publiés,	4 dinars par page
* Correction des travaux et des études.	3 dinars par page

Art. 7. Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 28 novembre 2000, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé à compter du 15 février 2001, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis des périmètres publics irrigués "Touza 2" sis dans l'imadat de "Touza" délégation de "Ksibet El Madyouni" gouvernorat de Monastir.

Tunis, le 28 novembre 2000.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice du 28 novembre 2000, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé à compter du 15 février 2001, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis des périmètres publics irrigués "Salta" sis dans l'imadat de "Salta" délégation de "Jelma" gouvernorat de Sidi Bouzid.

Tunis, le 28 novembre 2000.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2000-2824 du 27 novembre 2000, approuvant la modification et le complément apportés à l'annexe fixant les salaires et les indemnités joint au statut particulier du personnel de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux approuvé par le décret n° 99-2435 du 1er novembre 1999.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'agriculture et du développement économique,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale de l'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée et complétée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentations des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération, et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à l'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 98-1875 du 8 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 99-2435 du 1er novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont approuvés, la modification et le complément apportés à l'annexe fixant les salaires et les indemnités, joint au statut particulier du personnel de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux approuvé par le décret n° 99-2435 ci-dessus mentionné conformément aux dispositions prévues à l'annexe fixant les salaires et les indemnités joints au présent décret.

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2000-2825 du 27 novembre 2000, relatif à l'organisation des circonscriptions sanitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 81-1130 du 1er septembre 1981, portant création et réglementation de l'attribution de la rémunération des emplois fonctionnels des établissements publics relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2265 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2263 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 92-884 du 11 mai 1992, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques,

Vu le décret n° 93-1725 du 16 août 1993, portant création, rémunération et conditions d'attribution des emplois fonctionnels du personnel paramédical exerçant dans les structures sanitaires publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions du présent décret ont pour objet d'organiser en circonscriptions sanitaires les activités de soins de santé de premier niveau, telles que prévues par la législation relative à l'organisation sanitaire et qui concernent les centres de santé de base et les hôpitaux de circonscriptions.

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 2. - La circonscription sanitaire est une entité fonctionnelle organisée territorialement sur une zone géographique qui peut concerner une ou plusieurs délégations.

Art. 3. - La circonscription sanitaire comprend trois niveaux de structures opérationnelles :

- Les équipes itinérantes.
- Les centres de santé de base.
- L'hôpital de circonscription.

En cas d'inexistence d'un hôpital de circonscription, les malades de la circonscription sont référés vers un hôpital régional ou un hôpital universitaire.

Art. 4. - Les centres de santé de base de la circonscription sont rattachés administrativement à un hôpital de circonscription ou à un groupement de santé de base ou, le cas échéant, à un hôpital régional.

Art. 5. - L'organisation des activités et la gestion des ressources humaines et matérielle des structures sanitaires de la circonscription sont effectuées par le directeur de la circonscription en concertation avec le médecin chef de circonscription et le pharmacien de la circonscription conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent décret.

Chapitre 2

Création des circonscriptions sanitaires

Art. 6. - Les circonscriptions sanitaires sont créées par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition des directeurs régionaux de la santé publique après avis d'une commission désignée par le ministre de la santé publique.

Art. 7. - Le ministre de la santé publique peut créer par arrêté, dans les circonscriptions, une ou plusieurs unités ambulatoires assimilées aux unités sanitaires relevant des services hospitaliers.

Il est créé pour chaque unité, un emploi de surveillant d'unité assimilé à celui de surveillant d'unité sanitaire, tel que défini par le décret n° 93-1725 du 16 août 1993, portant création, rémunération et conditions d'attribution des emplois fonctionnels du personnel paramédical exerçant dans les structures sanitaires publiques.

Chapitre 3

Mission et attributions de la circonscription sanitaire

Art. 8. - La circonscription sanitaire a une mission globale vis-à-vis de l'état de santé de la population relevant de sa compétence. Dans ce cadre elle assure :

- Une mission spécifique de prise en charge de l'Etat de santé de la population à travers les activités promotionnelles, préventives, curatives et de réhabilitation, des soins de santé de base, de la santé scolaire et universitaire, de l'hygiène du

milieu et de la protection de l'environnement.

- Une mission de coordination intra et intersectorielle impliquant tous les intervenants dans le domaine de la santé et en particulier ceux pouvant contribuer à la promotion de la santé.

Art. 9. - La circonscription sanitaire a pour attributions notamment de :

- Programmer, organiser, mettre en œuvre et évaluer les activités destinées à prendre en charge l'état de santé de la population au niveau des différentes structures de la circonscription et entre celles-ci et les structures de référence extérieures à la circonscription sanitaire.

- Estimer les besoins de la population en produits pharmaceutiques au niveau des différentes structures de la circonscription et établir les prévisions en vue d'assurer leur disponibilité.

- Gérer les moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition pour permettre la réalisation des différentes activités qui incombent aux structures et équipes sanitaires, telles que définies par la législation et la réglementation relatives à l'organisation sanitaire.

- Collecter et analyser les données sanitaires, épidémiologiques et celles relatives aux produits pharmaceutiques et notamment les médicaments en vue de prendre éventuellement les mesures correctrices appropriées et acheminer les informations vers le niveau régional.

- Veiller à la mise en œuvre et au suivi des activités de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement à travers les activités réalisées dans ce domaine par les équipes de santé.

- Organiser, assurer, superviser et évaluer les activités de santé préscolaire, scolaire et universitaire en vue de préserver l'état de santé de toutes les collectivités en milieu éducatif et assurer la promotion de la santé auprès de cette population.

- Développer les activités de recherche destinées notamment à améliorer la qualité des services offerts.

- Contribuer à la formation de base du personnel de santé par l'encadrement des stagiaires de différents profils et à la formation continue et le recyclage des agents de santé de la circonscription.

- Promouvoir dans le cadre des activités sanitaires la collaboration intra et intersectorielle ainsi que la participation communautaire, coordonner les interventions à caractère sanitaire des différentes parties concernées et contribuer à la mise en place des moyens nécessaires à la promotion de la santé de la population.

Chapitre 4

Organisation et fonctionnement de la circonscription

Art. 10. - Le fonctionnement de la circonscription sanitaire est assuré par une équipe de gestion et des instances participatives.

Section première

L'équipe de gestion

Art. 11. - Au niveau de chaque circonscription sont créés les emplois fonctionnels suivants :

- Le directeur de la circonscription.
- Le médecin chef de la circonscription.
- Le surveillant général de la circonscription.

Art. 12. - L'équipe de gestion est composée du directeur de la circonscription sanitaire, du médecin de circonscription, du pharmacien de la circonscription et du surveillant général de la circonscription.

Cette équipe se réunit sous l'autorité du directeur de la circonscription au moins une fois par semaine et chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la gestion, l'organisation, l'évaluation et le suivi des activités qui relèvent de la circonscription. Elle veille notamment à la mise en œuvre de toute décision qui concerne la circonscription.

Sous-section première

Le directeur de la circonscription

Art. 13. - Le directeur de la circonscription est le directeur de la structure dont relèvent le ou les centres de santé de base de la circonscription.

Art. 14. - Outre les tâches qui lui incombent conformément aux textes en vigueur, en tant que directeur de la structure concernée, le directeur de la circonscription est chargé notamment de :

- Etablir avec le comité technique de la circonscription prévu par le présent décret, le plan d'action annuel des activités sanitaires.

- Veiller à la mise en œuvre des programmes arrêtés par le comité technique de la circonscription.

- Participer aux différentes réunions du conseil de santé de la structure sanitaire concernée, du conseil local de santé publique, ainsi qu'aux réunions du comité technique de la circonscription.

Sous - section 2

Le médecin chef de circonscription

Art. 15. - L'emploi fonctionnel de médecin chef de circonscription est assimilé à celui de chef de service hospitalo-sanitaire, tel que prévu par le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire.

Les conditions de nomination des médecins chefs de circonscriptions obéissent aux dispositions de l'article 15 du décret mentionné à l'alinéa premier du présent article.

Le médecin chef de circonscription assure ses activités sous l'autorité technique des services de la direction régionale de la santé publique.

Art. 16. - En plus de sa mission en matière de prestation de soins à la population, telle que définie par le statut du personnel médical hospitalo-sanitaire susvisé, le médecin chef de circonscription est chargé en collaboration avec le directeur de la circonscription de :

- Participer à l'élaboration, à la mise en place et la coordination des programmes de travail et des activités de toutes les catégories du personnel de santé et de leur affectation.

- Programmer, coordonner, superviser et évaluer les activités techniques des agents de santé.

- Dynamiser l'approche communautaire en matière de santé à l'échelle de la circonscription et assurer le rôle de conseiller en matière de santé auprès des autorités.

- Organiser et participer aux activités de formation et d'encadrement du personnel médical et paramédical.

- Assurer la collecte systématique des données, les analyser avec le comité technique de la circonscription en vue de prendre éventuellement les mesures correctrices nécessaires.

- Assurer sur le plan technique la coordination entre le comité technique et les services techniques de la direction régionale de la santé publique, les structures sanitaires universitaires et les autres instances de recours.

En outre, il participe aux différentes réunions du comité technique de la circonscription, du conseil de santé de la structure sanitaire concernée et du conseil local de santé publique.

Sous - section 3

Le pharmacien de la circonscription

Art. 17. - le pharmacien de la circonscription est chargé de :

- La gestion des produits pharmaceutiques au niveau des centres de santé de base relevant de la circonscription.

- La supervision technique du personnel exerçant dans les pharmacies des centres de santé de base et la participation à sa formation.

- La collecte des informations relatives aux produits pharmaceutiques dispensés au niveau de la circonscription.

- La diffusion des informations relatives aux produits pharmaceutiques auprès du personnel médical et paramédical au niveau de la circonscription.

Le pharmacien de la circonscription est nommé par décision du ministre de la santé publique et relève sur le plan technique du pharmacien responsable de la pharmacie de la structure où il exerce ses activités.

Sous - section 4

Le surveillant général de la circonscription

Art. 18. - L'emploi de surveillant générale de circonscription sanitaire est assimilé à celui de surveillant général d'établissement sanitaire, tel que défini par le décret n° 93-1725 du 16 août 1993 portant création, rémunération et conditions d'attribution des emplois fonctionnels du personnel paramédical exerçant dans les structures sanitaires publiques.

Les conditions de nomination du surveillant général de la circonscription obéissent aux dispositions de l'article 7 du décret prévu l'alinéa premier du présent article.

Art. 19. - Le surveillant général de la circonscription est chargé notamment de :

- Coordonner les activités entre les différentes équipes médicales et mettre en œuvre les décisions de l'équipe de gestion de la circonscription et les recommandations du conseil de santé en concertation avec les surveillants des différentes structures sanitaires publiques de la circonscription.

- Contrôler et superviser les activités promotionnelles, préventives, curatives et de réhabilitation.

- Veiller à l'usage rationnel des fournitures et des équipements affectés à la circonscription.

- Collecter et exploiter les données sanitaires et leur acheminement vers les différents niveaux.

- Participer à l'élaboration et à l'exécution des programmes de formation et de recyclage.

- Assister le médecin chef de circonscription dans la mobilisation communautaire.

Le surveillant général de la circonscription assure ses activités en étroite collaboration avec les surveillants des services et des unités de la circonscription.

Section 2

Les instances participatives

Art. 20. - L'animation des activités sanitaires au niveau de la circonscription est assurée par le comité technique et les autres instances participatives.

Sous - section première

Le comité technique

Art. 21. - Le comité technique se compose comme suit :

* Président : le médecin chef de la circonscription.

* Membres :

- Les médecins, les médecins dentistes et les pharmaciens exerçant dans les structures sanitaires publiques de la circonscription.

- Le surveillant général de la circonscription.

- Les surveillants des services et des unités sanitaires relevant de la circonscription.

- Deux (02) agents paramédicaux désignés par le directeur de la circonscription.

Le directeur de la circonscription participe aux réunions du comité technique.

Le secrétariat de ce comité est assuré par le surveillant général de la circonscription.

Le président du comité technique peut inviter à ses réunions toute personne dont la présence est jugée utile.

Art. 22. - Le comité technique a pour rôle de :

- Analyser la situation sanitaire de la circonscription et identifier les actions à entreprendre.

- Planifier, programmer et organiser les activités de la circonscription.

- Evaluer les moyens humains et matériels nécessaires pour la mise en œuvre des actions et programmer les activités en fonction des ressources disponibles et mobilisables.

- Définir les priorités conformément à la politique sanitaire du département.

- Evaluer périodiquement l'état d'avancement des programmes et des activités de la circonscription.

- Promouvoir et planifier les activités de formation et de recherche dans le domaine de la santé.

Art. 23. - Le comité technique se réunit au moins une fois chaque trimestre et chaque fois que le besoin l'exige, sur convocation de son président adressée aux membres du comité, huit jours aux moins avant la tenue de la réunion.

Les décisions du comité technique sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions émanant des réunions du comité technique doivent être consignées dans des procès-verbaux. Une copie de chaque procès-verbal est transmise au directeur régional de la santé publique dont relève la circonscription.

Sous - section 2

Les autres instances participatives

Art. 24. - Les autres instances participatives à savoir le conseil de santé de la structure sanitaire concernée, et le conseil local de santé publique, contribuant à la mise en œuvre des programmes élaborés par le comité technique et au renforcement de leurs activités.

Art. 25. - Les ministres de la santé publique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 28 novembre 2000, portant ouverture d'un concours de résidanat en pharmacie.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, portant statut juridique des résidants et de la spécialisation en pharmacie,

Vu l'arrêté du 22 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours de résidanat en pharmacie

Arrête :

Article premier. - Un concours de résidanat en pharmacie est ouvert à Monastir, le 21 décembre 2000, et jours suivants, pour le recrutement de 25 résidents pour les services hospitaliers et les départements de la faculté de pharmacie de Monastir conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 22 novembre 2000.

Art. 2. - Pour les candidats titulaires du diplôme national en pharmacie, ce concours est ouvert dans les spécialités et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

- Biologie clinique : 16 postes.
- Pharmacie hospitalière industrielle : 6 postes.

Art. 3. - Pour les candidats pharmaciens de la santé publique ayant une ancienneté de cinq (5) ans au moins et dans le cadre de la formation continue, ce concours est ouvert dans les spécialités et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

- Biologie clinique : 2 postes.
- Pharmacie hospitalière industrielle : 1 poste.

Art. 4. - La clôture du registre d'inscriptions est fixée au 5 décembre 2000.

Tunis, le 28 novembre 2000.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 2000-2826 du 27 novembre 2000, portant changement d'appellation d'universités.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi des finances pour la gestion 1989 et notamment son article 97,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réalisé, le changement d'appellation des universités prévues à l'article 97 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 susvisée, ainsi qu'il suit :

Ancienne appellation	Nouvelle appellation
Université des lettres, des arts et des sciences humaines de Tunis.	Université de Tunis.
Université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis.	Université de Tunis El Manar
Université de droit, d'économie et de gestion de Tunis.	Université du 7 novembre à Carthage.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-2827 du 27 novembre 2000, portant création du centre d'information, de formation, de documentation et d'étude en technologies des communications et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi 89-9 du 1er février 1989, relatif aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu la loi 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux centres d'information, de formation, de documentation et d'études,

Vu le décret 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,

Vu le décret 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation de membres des conseils d'entreprises et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

*Chapitre premier***De la création et des attributions**

Article premier. - Il est créé un centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologie des communications qui est un établissement public à caractère non administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des communications et son siège est fixé à Tunis.

Art. 2. Le centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications est chargé d'assurer les missions ci-après :

1) Assurer la formation continue et le recyclage pour les agents du secteur et l'adaptation des nouvelles recrues.

2) L'organisation de cycles de réadaptation au profit des jeunes intéressés par ces cycles, afin de faciliter l'opération de leur intégration pour l'exercice au sein du secteur des communications.

3) La participation à la réalisation d'études prospectives concernant le marché du travail dans le domaine des communications, compte tenu des évolutions technologiques, et ce dans le but d'enrichir les cycles de formation et de recyclage et de répondre, sans délais, aux besoins du secteur en ressources humaines et dans les spécialités demandées.

4) La participation dans le développement des moyens documentaires dans le domaine des communications et des technologies y rattachées.

5) L'organisation de journées d'études, de séminaires et d'ateliers de travail concernant les sujets se rapportant aux technologies des communications en vue de consolider les ressources humaines et la participation à la veille technologique dans le secteur,

6) La réalisation de toute mission qui lui est confiée par l'autorité de tutelle dans le cadre de ses attributions.

*Chapitre II***De l'organisation administrative**

Art. 3. - Le centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications est dirigé par un directeur général qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé de :

- de présider le conseil d'entreprise et le conseil scientifique,

- d'assurer la direction administrative, financière et technique du centre,

- de conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur,

- d'arrêter et de suivre l'exécution des contrats-objectifs,

- d'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,

- d'arrêter les états financiers,
- de proposer l'organisation des services du centre, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de préparer les travaux relatifs aux activités du centre conformément aux orientations du contrat-objectif,
- de conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes opérations immobilières relevant de l'activité du centre, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du centre,
- d'engager les dépenses et de percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de représenter le centre auprès des tiers et dans les actes civils et administratifs,
- d'exécuter toute autre mission entrant dans les activités du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 4. - le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du centre qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel. Toutefois les décisions relatives au recrutement et au licenciement du personnel ainsi que celles relatives à l'attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des communications.

Le directeur général peut déléguer une partie des pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5. - Le conseil d'entreprise est chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissements,
- les états financiers,
- l'organisation des services de l'agence,
- le statut particulier du personnels du centre ainsi que son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclus par le centre,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activités du centre,
- et d'une façon générale toute question relevant de l'activité du centre et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 6. - Le conseil d'entreprise comprend, sous la présidence du directeur général du centre, les membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

- un représentant du ministère des communications,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant de l'office national des télécommunications,
- un représentant de l'office national des postes,
- un représentant de l'office national de la télédiffusion,
- un représentant du centre d'études et de recherches des télécommunications.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition des ministres et des chefs des organismes concernés.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil d'entreprise, à toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 7. - Le conseil d'entreprise se réunit sur convocation du directeur général du centre, chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère chargé des communications.

L'ordre du jour doit être accompagnée de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion considérée valable quelque soit le nombre des membres présents pour examiner les questions urgentes.

Dans tous les cas, le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le directeur général et un membre du conseil. Ces procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Art. 8. - Il est créé au sein du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications un conseil scientifique qui assiste le directeur général dans l'organisation du déroulement de la formation, la définition et le perfectionnement des méthodes pédagogiques, il donne également son avis sur toutes les questions relatives aux études et à la documentation se rapportant au domaine des attributions du centre.

Art. 9. - Le conseil scientifique du centre est composé ainsi qu'il suit :

- un directeur général du centre : président,
- un chercheur universitaire dans le domaine des communications,

- un cadre supérieur appartenant au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- deux cadres supérieurs appartenant au secteur de la poste et des télécommunications,
- un cadre de l'agence Tunisienne d'Internet,
- deux représentants de la profession d'entreprises et d'études des télécommunications.

Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé des communications.

Art. 10. – Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que son président le juge utile.

Chapitre III de l'organisation financière

Art. 11. – Le directeur général du centre arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 août de chaque année.

Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit en outre arrêter un contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement.

Ce contrat est signé par le ministre chargé des communications et le directeur général du centre.

Art. 12. – Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A – En recettes :

- les recettes découlant de l'exercice des missions normales du centre,
- les subventions et dotations que l'Etat accorde, le cas échéant, au centre
- les revenus ayant le caractère de recettes d'exploitation
- les dons et legs.

B – En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement du centre,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens,
- les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles.

Art. 13. – Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A – En recettes :

- les subventions accordées, le cas échéant par l'Etat,
- les emprunts,
- les recettes et autres contributions.

B – En dépenses :

- les dépenses d'équipements et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements,
- les dépenses d'études et d'expérimentation.

Art. 14. – La comptabilité du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies

des communications est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général du centre arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Le centre doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne et à ses frais, ses états financiers relatifs à l'exercice écoulé.

Art. 15. - Le centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications peut contracter des emprunts après autorisation de l'autorité de tutelle.

Chapitre IV Tutelle de l'Etat

Art. 16. – La tutelle du ministère chargé des communications sur le centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications consiste en l'exercice des attributions ci-après :

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers sur la base du rapport du réviseur des comptes,
- l'approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise
- l'approbation des transactions immobilières,
- l'approbation de l'acceptation des dons, legs et contributions de toutes natures accordées au centre,
- l'approbation des emprunts de toute nature,
- l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Et d'une manière générale et en plus des actes de gestion soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle concerne également le suivi de la gestion et du fonctionnement du centre.

Art. 17. - Le ministère chargé des communications procède des questions suivantes, avant leur transmission au ministère du développement économique pour avis et présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

- le statut particulier du personnel du centre,
- le tableau de classification des emplois,
- le régime de la rémunération,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi des cadres,
- les augmentations salariales,

- le classement du centre et la rémunération du directeur général.

Art. 18. – Le centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications doit communiquer au ministère chargé des communications et au ministère du développement économique, les documents ci-après :

- le contrat-objectif et les rapports annuels d'avancement de son exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,
- l'état de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Arrêtés à leurs échéances respectives ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 19. – Le centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications communique pour information, au ministère des finances les documents ci-après, et ce, dans les délais indiqués à l'article 18 ci-dessus :

- le contrat-objectif,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'état de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 20. – Il est placé auprès du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications un contrôleur d'Etat nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

Le contrôleur d'Etat exercer ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.

Chapitre V

Dispositions finales

Art. 21. – Les ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, des communications, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2000-2828 du 27 novembre 2000, portant octroi du régime fiscal privilégié au titre de l'importation des minerais de fer non agglomérés

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, et notamment son article 8, ensemble des textes l'ayant complété ou modifié et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi des finances pour l'année 2000,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, tel que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi des finances pour l'année 2000,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi des finances pour l'année 2000 et notamment son article 72,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète

Article premier. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'importation des minerais de fer non agglomérés (minerais riches) relevant de la position tarifaire 26011100.0 et ce, dans la limite d'un contingent global de 160 000 tonnes.

Art. 2. – Le bénéfice des avantages précités est subordonné à la présentation aux services des douanes d'une liste des produits précités, visée par les services concernés du ministère de l'industrie.

Art. 3. – Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2000.

Art. 4. – Le Ministre des finances et le Ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-2829 du 27 novembre 2000, portant octroi d'avantages supplémentaires prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements au profit de la société "Montazeh Soukra".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi des finances pour l'année 2000.

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi des finances pour l'année 2000.

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000.

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement.

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 8 avril et 2 mai 1996.

Vu l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement n° 1708 du 9 octobre 2000 délivrée par l'office national du tourisme tunisien.

Vu l'avis des Ministres de l'industrie, du développement économique et du tourisme, des loisirs et de l'artisanat.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète

Article premier. – La société « Montazeh Soukra » est admise à bénéficier, dans le cadre de la réalisation du projet du parc national d'attractions et de loisirs de la Soukra, des avantages supplémentaires suivants :

- l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en activité effective du projet,

- une prime d'investissement égale à 5% du coût du projet soit 425.000 dinars,

- la prise en charge par l'Etat de dépenses d'infrastructure relatives à la connexion du projet à la route n° 10 reliant la Soukra à l'Ariana et l'évacuation des eaux usées à la station de Choutrana,

- l'exonération des droits de douane et de droits d'effet équivalent et la suspension de la TVA à l'importation ou à l'acquisition locale des équipements nécessaires au projet et n'ayant pas de similaires fabriqués localement et figurant sur la liste annexée au présent décret.

Art. 2. – La société Montazeh Soukra doit souscrire lors de toute opération d'importation ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements, à titre gratuit ou onéreux, pendant les cinq premières années à compter de la date de l'importation ou d'acquisition sur le marché local.

Cet engagement doit être joint à la déclaration en douane de mise à la consommation, et ce, à l'importation et à la demande d'acquisition sur le marché local, déposée auprès du bureau de contrôle des impôts compétent.

Art. 3. – La cession au cours des cinq premières années des équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié est subordonnée à :

- l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession pour les équipements importés,

- l'acquittement de la TVA due conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour les équipements acquis sur le marché local.

Art. 4. – En cas de non respect par le promoteur de ses engagements, les avantages objet de ce décret seront retirés, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 5. – Les Ministres du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, des finances, de l'industrie, et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

LISTE DES EQUIPEMENTS

Désignation / Equipement	Quantité
Equipement mobilier urbain fabriqué spécialement pour le parc (Thématisé)	
Bancs thématiques	350
Poubelles thématiques	250
Panneaux thématiques	150
Files d'attente : (rampes en bois ou métal tourniquet, chicane)	20
Attractions	
Equipement rivière rapide	1
Bateaux complets de rivière rapide	
Pompes submersibles 55 KW Flygt équipées	
Armoire électrique avec pupitre de commande	
Convoyeur à chaîne à lattes de bois	
Table à rouleaux	
Gare	
Caisse de boulonnerie diverse	
Equipement rivière enchantée	
Bateaux complets de rivière enchantée	1
Convoyeur à bandes de 3KW	
Table à rouleaux	
Gare : 4 poteaux + toit	
Pupitre de commande	
Propulseurs submersibles Flygt de 5 KW chacun	
Supports de propulseurs	
Lot de visserie diverse pour fixation des éléments de la rivière	
Equipement log Flume	
Bateaux complets du Log flume	1
Gare	
Bosse de 8 m équipée	
Propulseurs de 10 KW chacun avec supports	
Propulseurs de 2,5 KW chacun avec supports	
Jeux électroniques	
Jeux électroniques complets à jetons	20
Jeux électroniques avec monnayeur	20
Aire de jeux	
Aire de jeux complète	1
Trampolines	
Ensemble de trampolines protégées	10

Aquabug	
Bateaux complets pour aquabug	6
Bumper Boats	
Bateaux complets de bumper	2 lots
Mur d'escalade	
Mus d'escalade en béton armé avec fixation, cordes et attaches	2
Auto école	
Véhicules électriques et circuit approprié avec décors	2
Station de chargement de batteries	
Structures gonflables	
Structures gonflables complètes	5 lots
Moon cars	
Voiturettes et décorations diverses avec circuit approprié	2 lots
Swing Boats	
Ensemble de balançoires	1
Bataille d'eau	
Ensemble équipé complet	1
Rond point Magique	
Manège complet équipé avec voiturettes	2
Paratrooper	
Manège complet équipé avec 8 nacelles	1
Pieuvre	
Manège complet équipé avec 20 nacelles	2
Chair 'O' plane	
Manège complet équipé avec 20 chaises	1
Jets	
Manège complet équipé avec voiturettes	2
Roundabout	
Manège complet équipé avec voiturettes	1
Manège complet avec chaises volantes	1
Equipements pour piscine à vague	1
Aire de jeux aquatiques	1
Grand roue	1
Tour Panoramique	1
Dark rides	3
voitures électriques	20
Voitures et bateaux télécommandés	50
Kiddy ride	1
Kiddy coaster	1
Go Kart	1
Bateau pirate	1
Flipper	1
Caterpillar	1
Shoot the Chute	1
Monorail	1
Equipements pour un jeu: le mans voitures	1
Toboggans secs	10
Top Spin	1
Condor	1

Enterprise	1
Paratower	1
Troïka	1
Surf	1
Tapis volant	1
Simulateurs	8
Cinéma 180°	1
Aquafury	1
Montagnes russes	2
Flume ride	2
Train de mine	1
Jeux et arcades	5 lots
Train	1
Joker	1
Tasses	1
Bateau de promenade	1
Typhoon	1
Pterodactyl	1
Matterhorn	1
Auto-Tamponneuses	20
Piste américaine	1
Poney-rodéos	1
Camions-télécommandés	10
Mini-Auto Tomponneuses	10
Equipement entretien atelier	
Perceuse	2
Potence amovible + palan manuel à chaîne 500 kg	2
Transpalette	1
Chèvre de levage roulante avec palan 2 tonnes	2
Pompe pour fontaine	1
Compresseur à air	2
Système de filtration	2
Meuleuse	2
Scie à ruban	2
Tronçonneuse à pierre	1
Décoration	
Pandas, éléphant, crocodiles en polyester	1 lot
Projecteurs de béton	1 colis
Décors antiquités, pirates, chinois, lunaire, Far West, auto-école,	1 colis
Pots en fibre de verre	un lot

Désignation / Equipement	Quantité
Electricité, climatisation, Détection incendie et sonorisation	
Disjoncteur arrivée	6
Batterie de condensateur et accessoires	1
Paratonnère	3
Blocs de secours	20
Projecteur étanche	20

Candélabres pour éclairage extérieur thématiques	90
Lecteur cassette	2
Lecteur CD	2
Table de mixage	1
Tuner	1
Ampli- préampli et haut parleur	12
Projecteur de son étanche ou non étanche	20
Centrale incendie	1
Détecteur incendie	10
Bris de glace	6
Sirène d'alarme	4
Indicateur d'action	2
Emetteur récepteur	4
Matériel de contrôle, de régulation et de mesure	5
Horloge Pointeuse	10
Electropompe	5
Eclairage étanche pour plan d'eau	10
Coffret de commande et de protection	50
Barette de coupure de terre	75
Micro d'appel avec carillon	20
Console mélange de sélection	20
Ensemble amplificateur	20
Stabilisateur de tension	5
Caméscopes	2
Caméras de surveillance attractions	10
Moniteurs	10
Auto commutateur numérique (8 lignes réseau et 20 lignes internes)	1
Matériel de connexion et d'armoire de commande	1
Matériel électrique d'éclairage effets spéciaux	1 lot
Lampes d'éclairage, économique, et à mercure, à effets spéciaux	400

Restauration	
Fourneaux à 4 feux sur four	1
Plaquette grillade ½ lisse et ½ nervuré	1
Friteuse à un bac	1
Rotissoire	1
Chauffe-eau à gaz (300l)	2
Pompe immergée 20 l/s	3
Pompe de détente gaz	1
Bouche incendie	2
Poteau incendie DN 100	20
Arroseur par aspersion	50
Marmites à gaz (100l)	5
Bains marie à gaz (100l)	2
Etal de boucher autre qu'en bois	2
Moulins à café	3
Distributeurs de jus	3

Mixers fruit	3
Eplucheuses	2
Compresseur frigorifique	3
Hache viande	3
Hottes avec accessoires : extracteur, filtre ...	3

Désignation / Equipement	Quantité
Sanitaires, Robinetterie, Arrosage, Espaces verts et autres	
Machine automatique pour nettoyage des bassins d'eau	2
Matériel de filtration de l'eau	1
Equipement pour irrigation gazon et plantations	2
Limiteur de débit	3
Borne incendie	10
Tondeuse à gazon	2
Tronçonneuse	2
Scarificateur	2
Taille herbe	2
Motoculteur	2
Taille haie	2
Aspirateur herbe	2
Groupe de surpression pour eau potable complet avec 3 pompes, accessoires (tels que réservoir à vessie, armoire électrique robinetterie)	1
Membrane d'étanchéité en PVC ou PEHD	4000 m2
Engins de manutention mobile	1
joint d'étanchéité type water-stop	500 m
Tuyau d'incendie	500 m
Lance incendie	60
Moules pour revêtement de sol et de mur artificiel et murs	4000 m2
Résine	2000 kg
Durcisseur	16000 kg

**MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DE L'ENFANCE ET DES SPORTS**

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 28 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse de l'enfance et des sports.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscriptions,
- la date du déroulement des épreuves,

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux techniciens titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination du candidat dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé.

Ce relevé doit être certifié par le chef du département.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscriptions.

Art. 7. - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêté par le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve écrite d'ordre technique,
- une épreuve écrite portant sur l'administration tunisienne.

Le programme des deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et le coefficient appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1 – Epreuve écrite d'ordre technique	3 heures	3
2 – Epreuve écrite portant sur l'administration tunisienne	2 heures	1

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'administration tunisienne a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

L'épreuve écrite portant sur l'administration tunisienne a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury les candidats ne peuvent avoir à leur disposition disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse de l'enfance et des sports.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (04) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (06/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques est arrêtée par le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 novembre 2000.

Le Ministre de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques

A - Epreuve technique

I - Spécialité génie civil :

1) Option : Bâtiment :

Nature et qualités physiques et mécaniques des sols : (différents terrains, sondages, contraintes de sols, force portante...).

- Fondation : (différents types, conditions d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système).

- Conception et calcul de structures simples,

Superstructure et gros œuvres :

- Murs : (divers types, cloisons, murs rideaux, différents types et caractéristiques de la maçonnerie,

- Planchers, jointement et rejointement, joint de dilatation et de rupture enduits aux liants hydrauliques, percements et scellements, conduite et gaine, poutres, travaux de platerie, ouvrage en stuc, escaliers, carrelage et produits céramiques.

- Matériaux traditionnels : agrégats, chaux, ciment, plâtre, moriers et bétons, mises en œuvre, transport du béton, épandage et vibration, béton coulé sous l'eau, coffrage.

- Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans, différents lots pour la construction d'un lycée, d'un hôpital et d'un immeuble d'habitation),

- Indications sur les coûts des principaux postes de travaux.

- Différentes surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacles).

- Terrassements

- Fondations

- Maçonnerie

- Etanchéité

- Escaliers

- Revêtements des sols et murs

- Notions sur les équipements de détails

2) Option : Topographie :

a) - Topographie générale.

- Système de projection, feuille de projection, coordonnées rectangulaires,

- Les appareils de mesures et de levées,

- Mesure des longueurs, détermination des angles, détermination d'un point,

- Représentation des formes du terrain.

- Nivellement direct et indirect, détermination altimétrique d'un point,

- Méthodes de levée

- Le nivellement de précision, instruments, erreur et correction affectant le nivellement,

b) - Géodésie :

- Généralités : les appareils de levée et de mesure,

- Les systèmes de projection,

- Notion sur la théorie des erreurs,

- La théorie des moindres carrés et les méthodes de compensation,

- Le nivellement de précision.

c) - Photogrammétrie.

- Généralités, les appareils de levée et de mesure, détermination des points du canevas, point du canevas du sol,

- Triangulation planimétrique ou radial, triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue ou aérochiminement, principe, triangulation analytique,

- Notions sur théorie des erreurs de compensation.

3) Option : Hydraulique :

- Généralités sur l'écoulement d'eau :

- Matériaux et procédés de construction,

- Les fondations,

- Différents systèmes d'assainissement urbain,

- Calcul des réseaux,

- Pose et essai des réseaux-moyens techniques utiles,

- Problèmes pratiques de calcul d'un réseau de distribution

- Conduites simples ou en dérivation :

- Conduites d'aspiration de refoulement,

- Mesures de pression et de débits,

- Divers types de pompes,

- Canalisation : divers types, caractéristique, qualités, principes de fabrication, accessoires de conduites,

- Définition du bassin versant et ses caractéristiques,

- Calcul de la pluviométrie sur un bassin versant,

- Différents modes de jaugeage d'une rivière,

- Equipement d'une station de jaugeage,

- Matériel utilisé et principe d'utilisation,

- Calcul d'une crue rivière,

- Différents types de barrages et matériaux le constituant,

- matériel de terrassement : description, fonctions,

- Essai de compactage, matériel employé et mode opératoire,

- Contrôle d'exécution d'un digue en terre et mode opératoire.

II - Spécialité électricité :

- Instrumentation et mesure,
- Loi d'Ohm et de Krchoef en courant alternatif,
- Puissance et énergie active,
- Puissance et énergie réactive,
- Puissance apparente,
- Courant triphasé.
- Production de courant alternatif triphasé
- Montages en étoile et en triangle,
- Les composants électriques, résistance, transformateur condensateur,
- Les moteurs à courant continu,
- les moteurs à synchrones et asynchrones,
- Dipôle et quadripôles,
- Physique électronique,
- Diodes et transistors,
- Amplification,
- Circuit intégré.

III - Spécialité Génie agricole :

*** Le climat :**

- Les facteurs climatiques,
- Définition du climat à partir de ces facteurs,
- Les grands types de climat,
- Les climats tunisiens.

*** Le sol :**

- Le sol et ses propriétés physiques
- Le sol et ses propriétés chimiques,
- Le sol milieu vivant,
- Genèse des sols,
- Appréciation pratique des sols,
- Action de l'homme sur le sol,
- Les façons culturales,
- La fertilisation,
- Les amendements,
- L'eau,
- Action de l'homme sur les plantes,
- Assolement et rotation.

*** Arboriculture:**

- Exigences
- Connaissances de l'arbre
- Importation économique
- Entretien de la plantation
- Problèmes sanitaires

- La production

- Entretien, importance de l'irrigation
- La production et la commercialisation

*** Cultures maraîchères:**

- Légumes à feuilles
- Légumes à racines

- Chaque production : importance économique, multiplication, culture.

*** Machinisme agricole :**

IV – Spécialité : Statistique :

*** Généralités :**

- Unité statistique, population,
- Caractère,
- Qualitatif,
- Quantitatif (discret et continu)
- Modèles du caractère
- * Distributions statistiques à un caractère,
- Tableaux statistiques,
- * Présentation,
- * Fréquence,
- * Fréquence cumulée,
- Les représentations graphiques :
 - Caractère qualitatif (représentation par tuyau d'orgue et représentation par secteur)

- Caractère quantitatif (diagramme, en bâton, histogramme, courbe cumulative),

- Les caractéristiques de tendance centrale (moyenne, mode et médiane),

- Les caractéristiques de dispersion (écart-type, coefficient de variation, déciles),

- caractéristiques de concentration (courbe de concentration, indice de concentration, médiale)

*** Droite des moindres carrés**

- Ajustement graphique,

- Ajustement analytique,

*** Coefficient de corrélation linéaire**

- Les indices statistiques :

- * Les indices élémentaires (définition, circularité, réversibilité, enchaînement)

- * Les indices synthétiques (indices de laspeyres, indice de paâche, indice de fischer),

- * Construction d'un indice synthétique, (champ, choix des coefficients de pondération, choix de la période de base, choix des articles observés),

*** Statistiques appliquées :**

- nature, sources, méthodes d'élaboration, données disponibles, publications existantes

- Enquêtes et recensement relatifs à ces différentes statistiques :

Objectifs, méthodes d'échantillonnage, technique de collecte, questionnaire opérations sur le terrain et contrôle, chiffrage et dépouillement, nomenclature utilisées, exploitation et type de résultats.

*** Statistiques démographiques :**

- Le recensement de la population,

- Les enquêtes démographiques : (caractéristiques démographiques, éducationnelles, socio-économiques de la population et migration),

- Les statistiques de l'état civil (naissance, décès, mariages, divorces),

- Les principaux taux démographiques (taux brut de natalité, taux brut de mortalité, taux brut d'accroissement naturel, taux de mortalité infantile et taux global de fécondité).

* Statistiques sociales :

- Les statistiques de l'emploi,
- Les statistiques sur le revenu et les salaires,
- Les statistiques de l'enseignement,
- Les statistiques sanitaires,
- Les statistiques judiciaires,
- Les statistiques sur les conditions de vie des ménages : Consommation, nutrition, logements et équipements.

B) - L'administration Tunisienne :

Attributions et organisation du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

- Gouvernorat, conseil régional
- La commune : organisation et attributions
- Statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
- Statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.
- Les marchés publics.

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 28 novembre 2000 portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complété et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 28 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques..

Art. 2. - Le nombre de poste à pourvoir est fixé à cinq (05).

Art. 3. - La date du déroulement du concours est fixée au 30 décembre 2000 et jours suivants.

Art. 4. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 6 décembre 2000.

Tunis, le 28 novembre 2000.

Le Ministre de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 2000-2831 du 27 novembre 2000, fixant l'organigramme de l'agence foncière d'habitation.

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son article 10 bis et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation tel que modifié par le décret n° 93-60 du 21 janvier 1993,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complétée par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère de développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge.

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – L'organigramme de l'agence foncière d'habitation est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. – La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions de chaque poste d'emploi à l'agence.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret n° 2000-2830 du 27 novembre 2000 fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence foncière d'habitation.

Art. 3. – L'agence foncière d'habitation est chargée d'établir un manuel des procédures fixant les règles à suivre par chaque direction et unité de gestion dans l'accomplissement de leurs missions, et définissant les relations entre ces structures.

Ce manuel est actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. – Les ministres de l'équipement et de l'habitat et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-2830 du 27 novembre 2000, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence foncière d'habitation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices des établissements publics à caractères industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999.

Vu la loi n° 89-9 du 1er janvier 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son article 10 bis et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999.

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation tel que modifié par le décret n° 93-60 du 21 janvier 1993.

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974 fixant les attributions du ministère de l'équipement tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992.

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999.

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge.

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998 relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques.

Vu le décret n° 2831 du 27 novembre 2000, fixant l'organigramme de l'agence foncière d'habitation,

Vu l'avis du Ministre du développement économique.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète

Article premier. – L'attribution des postes fonctionnels de chef de section, de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur régional au sein de l'agence foncière d'habitation est prise par décision du président directeur général.

Les nominations aux postes de directeur général adjoint et de secrétaire général sont effectuées par décision du conseil d'administration sur proposition du président directeur général, et après approbation des autorités de tutelle.

Art. 2. – Les emplois fonctionnels visés à l'article premier sont attribués selon les conditions suivantes :

- Les emplois fonctionnels doivent être vacants et prévus dans l'organigramme de l'agence foncière d'habitation.

- Le candidat doit remplir les conditions minimales fixées au tableau ci-après :

Emplois Fonctionnels	Conditions Minimales
Chef de section	Le candidat au poste de chef de section doit remplir l'une des conditions suivantes : Soit, être titulaire d'un diplôme d'études supérieures de premier cycle ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé dans le secteur public en tant qu'agent titulaire depuis au moins cinq (05) ans après son obtention du diplôme. Ou être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé dans le secteur public en tant qu'agent titulaire depuis au moins huit (08) ans après son obtention du diplôme.

Chef de service	Le candidat au poste de chef de service doit remplir l'une des conditions suivantes : Soit, être titulaire d'un diplôme d'études supérieures de troisième cycle ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé dans le secteur public en tant qu'agent titulaire depuis au moins une (01) année après son obtention du diplôme. Ou être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé dans le secteur public en tant qu'agent titulaire depuis au moins cinq (05) ans après son obtention du diplôme. Ou avoir exercé l'emploi fonctionnel de chef de section depuis au moins (05) ans.
Sous-Directeur	Le candidat au poste de sous-directeur doit remplir l'une des conditions suivantes : Soit, être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent au moins et être titulaire du poste de chef de service depuis au moins quatre (04) ans Ou être titulaire d'un diplôme d'études supérieures de troisième cycle ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé dans le secteur public en tant qu'agent titulaire depuis au moins cinq (05) ans après son obtention du diplôme.
Directeur	Le candidat au poste de directeur doit remplir l'une des conditions suivantes : Soit, être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent au moins et avoir au moins quatre (04) années d'ancienneté au poste de sous-directeur. Ou être titulaire d'un diplôme d'études supérieures de troisième cycle ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé dans le secteur public en tant qu'agent titulaire depuis au moins huit (08) ans après son obtention du diplôme. Ou être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé dans le secteur public en tant qu'agent titulaire depuis au moins dix (10) ans après son obtention du diplôme.

Directeur régional	Le candidat au poste de directeur régional doit être titulaire d'une maîtrise au moins et être titulaire du poste de directeur depuis au moins cinq (05) ans.
Directeur général adjoint ou secrétaire général	Le candidat aux postes de directeur général adjoint et de secrétaire général doit avoir une grande expérience dans le secteur public et être titulaire au moins d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent avec au moins sept (07) ans d'ancienneté dans le poste de directeur.

Art. 3. – Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 2 du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages y afférents, et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'agence, sachant que le poste de chef de section est équivalent au poste de sous-chef de service tel que prévu par le statut particulier du personnel de l'agence.

Art. 4. – Le retrait de l'emploi fonctionnel de chef de section, de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur régional visés à l'article deux du présent décret, s'effectue sur la base d'une décision du président directeur général et au vu d'un rapport écrit présenté par le chef hiérarchique et des observations écrites de l'agent concerné. Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question continue à bénéficier durant une année des indemnités et des avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, à condition :

- Que le retrait de l'emploi fonctionnel ne résulte pas d'une sanction disciplinaire de deuxième degré ou d'une suspension des fonctions pour faute grave.

- Et que l'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré.

Art. 5. – Le retrait de l'emploi fonctionnel du directeur général adjoint et du secrétaire général est effectué par décision du conseil d'administration de l'agence sur proposition du président directeur général et après accord des autorités de tutelle. Le retrait de l'emploi fonctionnel du directeur général adjoint et du secrétaire général entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Art. 6. – La nomination par intérim aux emplois fonctionnels est effectuée par décision du président directeur général de l'agence pour une durée d'une année renouvelable une seule fois, au profit des agents remplissant les conditions de nomination aux postes fonctionnels de chef de section, de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur régional, telles que définies à l'article deux du présent décret. Toutefois l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et les avantages afférents à l'emploi fonctionnel en question, et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'agence foncière d'habitation.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels concernés entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages précités.

Art. 7. – Les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels définis à l'article 2 ci-dessus nonobstant les conditions prévues par le présent décret.

Les agents nantis d'emplois fonctionnels non prévus par le présent décret continuent à exercer leurs fonctions et à bénéficier des indemnités et des avantages y afférents, et ce, pendant une durée de deux ans au maximum au cours de laquelle ils seront confirmés dans des emplois fonctionnels équivalents prévus par ce décret.

Art. 8. – Les ministres de l'équipement et de l'habitat, et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T